GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO CÔNG NHÂN

CẤP TRUNG CẤP · BUỔI 7

KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG

Giáo án · Tài liệu lý thuyết · Kèm bộ slide trình chiếu

THÔNG TIN BUỔI HỌC

Thời lượng: 90 phút (dạy trực tuyến)

Hình thức: Online; lý thuyết kết hợp thực hành đóng vai (role-play) thương lượng

Điều kiện: Học viên đã hoàn thành cấp Sơ cấp và Trung cấp Buổi 1–6

Vị trí: Buổi 7 cấp Trung cấp — vận dụng mọi kỹ năng vào bàn thương lượng

Tinh thần của buổi học: *Thương lượng là công cụ số một để giải quyết vấn đề — ưu tiên trước mọi hành động khác. Mục tiêu không phải là "thắng" bên kia, mà là đạt được một kết quả tốt và bền cho tập thể, bằng con đường ôn hòa. Chuẩn bị kỹ là chìa khóa: người chuẩn bị tốt hơn thường đạt kết quả tốt hơn — không phải người to tiếng hơn.*

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
PHẦN A · GIÁO ÁN (KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY) 3
1. Mục tiêu bài học 3
2. Chuẩn bị 3
3. Tiến trình 90 phút 3
4. Lưu ý an toàn khi dạy 4
5. Đánh giá & bài tập về nhà 4
PHẦN B · TÀI LIỆU LÝ THUYẾT 5
Mở đầu: Thương lượng là công cụ số một 5
1. Thương lượng-trước & tinh thần giải quyết vấn đề 5
2. Chuẩn bị: phần quan trọng nhất 5
3. Bốn nguyên tắc thương lượng có nguyên tắc 6
4. Tiến trình một buổi thương lượng 6
5. Ứng phó với chiến thuật cứng và giữ ôn hòa 7
Tổng kết: 3 điều cần nhớ 7
PHẦN C · PHỤ LỤC 8
Phụ lục 1 · Bảng chuẩn bị thương lượng (mẫu) 8
Phụ lục 2 · Sơ đồ vùng thỏa thuận (ZOPA) 8
Phụ lục 3 · Kịch bản đóng vai (thực hành) 8
Phụ lục 4 · Bảng thuật ngữ 8

PHẦN A · GIÁO ÁN (KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY)

1. Mục tiêu bài học

Sau buổi học, học viên có thể:

Về kiến thức

- Giải thích vì sao thương lượng thiện chí là công cụ ưu tiên, và các hành động khác chỉ là phương án sau.
- Định nghĩa BATNA, yêu cầu tối đa, yêu cầu tối thiểu và vùng thỏa thuận (ZOPA).
- Trình bày bốn nguyên tắc của thương lượng có nguyên tắc.

Về kỹ năng

- Chuẩn bị một buổi thương lượng: xác định lợi ích, BATNA, và khoảng yêu cầu.
- Phân biệt lợi ích và lập trường; đề xuất phương án đôi bên cùng có lợi.
- Giữ bình tĩnh, ôn hòa và tập trung vào vấn đề khi bị dùng chiến thuật cứng.

Về thái độ

- Coi thương lượng là giải quyết vấn đề chung, không phải đối đầu thắng–thua.
- Ưu tiên con đường ôn hòa, hợp pháp; cân nhắc kỹ rủi ro trước mọi bước leo thang.

2. Chuẩn bị

Đối tượng	Cần chuẩn bị
Giảng viên	• Slide trình chiếu (bộ đi kèm giáo án này). • Mẫu "Bảng chuẩn bị thương lượng" (Phụ lục 1) và sơ đồ ZOPA (Phụ lục 2). • Kịch bản đóng vai (Phụ lục 3) cho phần thực hành. • Ôn nhanh kỹ năng lắng nghe (Sơ cấp Buổi 2) và giữ bình tĩnh (Buổi 6).
Học viên	• Nghĩ trước về một vấn đề chung có thật để luyện tập (giữ chung chung, ẩn danh). • Giấy bút để điền bảng chuẩn bị.
Công cụ	• Nền tảng họp có breakout để đóng vai theo cặp/nhóm. • Bật phòng chờ, đặt mật khẩu; không ghi hình buổi học.

3. Tiến trình 90 phút

Thời gian	Nội dung	Hoạt động & phương pháp
0–8' (8')	**Mở đầu & kết nối**	• Nhắc: đã có tổ chức, chiến dịch, sức bền — nay là kỹ năng ngồi vào bàn thương lượng. • Thông điệp: thương lượng trước, giải quyết vấn đề là chính.
8–15' (7')	**Khởi động**	• Poll: "Điều gì quyết định thắng lợi trên bàn thương lượng?" — dẫn vào vai trò của chuẩn bị.
15–25' (10')	**Thương lượng-trước & tinh thần giải quyết vấn đề**	• Vì sao thương lượng là ưu tiên; thang leo thang có trách nhiệm (sơ lược).
25–40' (15')	**Chuẩn bị: lợi ích, BATNA, khoảng yêu cầu**	• Lợi ích vs lập trường; BATNA; yêu cầu tối đa/tối thiểu; vùng thỏa thuận.
40–52' (12')	**Bốn nguyên tắc thương lượng có nguyên tắc**	• Tách người khỏi vấn đề; tập trung lợi ích; nhiều phương án; tiêu chí khách quan.

Thời gian	Nội dung	Hoạt động & phương pháp
52–62' (10')	**Tiến trình & ứng phó chiến thuật cứng**	• Bốn bước một buổi thương lượng; giữ bình tĩnh trước áp lực.
62–70' (8')	**Thang leo thang có trách nhiệm**	• Đối thoại → thương lượng → (chỉ khi cần, hợp pháp) hành động tập thể.
70–85' (15')	**Thực hành: đóng vai thương lượng**	• Chia cặp/nhóm; dùng bảng chuẩn bị; đóng vai một tình huống (Phụ lục 3).
85–90' (5')	**Tổng kết & giao bài**	• Chốt 3 điều; giao bài; hẹn Buổi 8 (kỹ năng pháp lý cơ bản).

4. Lưu ý an toàn khi dạy

• **Ôn hòa và hợp pháp:** nhấn mạnh thương lượng thiện chí là ưu tiên; mọi bước leo thang phải hợp pháp, ôn hòa và được cân nhắc kỹ về rủi ro. Không hướng dẫn hành vi vi phạm pháp luật.

• **Không đối đầu thắng–thua:** định hướng học viên tới tư duy giải quyết vấn đề chung, giữ quan hệ, không biến bàn thương lượng thành trận chiến.

• **Ẩn danh:** mọi kịch bản đóng vai đều giả định; không nêu tên người, doanh nghiệp thật.

5. Đánh giá & bài tập về nhà

Đánh giá nhanh trong buổi

- Chất lượng bảng chuẩn bị và phần đóng vai của các nhóm (có BATNA và khoảng yêu cầu rõ không?).
- Poll cuối giờ: “Một điều bạn sẽ chuẩn bị kỹ trước lần thương lượng tới.”

Bài tập về nhà

- Chọn một vấn đề chung có thật và điền đầy đủ “Bảng chuẩn bị thương lượng” (Phụ lục 1).
- Xác định BATNA của mình cho vấn đề đó và suy nghĩ cách làm cho BATNA mạnh hơn.

PHẦN B · TÀI LIỆU LÝ THUYẾT

Mở đầu: Thương lượng là công cụ số một

Khi có một vấn đề chung cần giải quyết, **thương lượng thiện chí luôn là lựa chọn đầu tiên**. Đối thoại và thương lượng ít rủi ro nhất, giữ được quan hệ, và thường mang lại kết quả bền nhất. Các hành động khác — nếu có — chỉ là phương án sau, khi thương lượng thật sự bế tắc, và phải luôn hợp pháp, ôn hòa. Điều quyết định thành công trên bàn thương lượng thường không phải ai to tiếng hơn, mà là **ai chuẩn bị kỹ hơn**.

> **Ba trụ cột của buổi học**
>
> **1. Thương lượng-trước:** giải quyết vấn đề bằng đối thoại trước; leo thang là phương án cuối, hợp pháp và ôn hòa.
>
> **2. BATNA:** biết rõ "nếu không đạt thỏa thuận thì sao" — đây là nguồn sức mạnh thật của bạn.
>
> **3. Khoảng yêu cầu:** tính trước yêu cầu tối đa và tối thiểu; kết quả sẽ nằm đâu đó ở giữa (vùng thỏa thuận).

1. Thương lượng trước & tinh thần giải quyết vấn đề

Thương lượng không phải là một trận đấu để "hạ" bên kia, mà là **cùng giải quyết một vấn đề**. Người thương lượng giỏi giữ thái độ cứng rắn với vấn đề nhưng mềm mỏng với con người.

Thang leo thang có trách nhiệm

Khi theo đuổi một yêu cầu chính đáng, hãy đi theo thứ tự, luôn ưu tiên bước nhẹ nhàng nhất trước:

1. **Đối thoại thân thiện.** Nêu vấn đề một cách xây dựng qua kênh phù hợp (đối thoại tại nơi làm việc, gặp bộ phận phụ trách).
2. **Thương lượng chính thức.** Ngồi vào bàn với sự chuẩn bị kỹ, có đại diện, có yêu cầu rõ ràng.
3. **Hành động tập thể — chỉ khi cần, và phải hợp pháp.** Nếu mọi cách ôn hòa đã hết mà vấn đề nghiêm trọng vẫn không được giải quyết, hành động tập thể có thể là phương án cuối. Nó phải tuân thủ pháp luật, ôn hòa, và được cân nhắc rất kỹ về rủi ro cho mọi người. Khung pháp lý của bước này sẽ được học ở Buổi 8.

> **Nguyên tắc vàng của leo thang**
>
> Luôn giữ cửa đối thoại mở. Mỗi bước leo thang đều nên kèm một lời mời quay lại bàn thương lượng. Mục tiêu là giải quyết vấn đề, không phải chiến thắng bằng mọi giá.

2. Chuẩn bị: phần quan trọng nhất

2.1. Lợi ích và lập trường

Đây là phân biệt then chốt. **Lập trường** là điều người ta "đòi"; **lợi ích** là lý do thật đằng sau. Thương lượng giỏi là đào tới lợi ích, vì cùng một lợi ích có thể có nhiều cách đáp ứng.

	Ví dụ
Lập trường (đòi gì)	"Phải tăng phụ cấp ca đêm thêm X đồng."
Lợi ích (vì sao)	Làm ca đêm mệt và tốn kém hơn; cần được bù đắp công bằng và ăn uống tử tế.
Vì sao quan trọng	Hiểu lợi ích mở ra nhiều phương án: phụ cấp, bữa ăn ca, xe đưa đón, đổi ca…

2.2. BATNA — phương án thay thế tốt nhất

BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement) trả lời câu hỏi: **"Nếu không đạt được thỏa thuận, ta sẽ làm gì tiếp theo?"** Đây là nguồn sức mạnh thật sự — vì bạn chỉ nên chấp nhận một thỏa thuận tốt hơn BATNA của mình.

- **Xác định BATNA của mình:** nếu thương lượng thất bại, các bước tiếp theo (hợp pháp, ôn hòa) là gì? Hệ quả ra sao?
- **Làm BATNA mạnh hơn:** BATNA càng vững, bạn càng ít phải chấp nhận điều kiện xấu. Ví dụ: đoàn kết đông hơn, có thêm ủng hộ, chuẩn bị kỹ hơn.
- **Đoán BATNA của bên kia:** bên kia cũng có phương án thay thế; hiểu nó giúp bạn biết họ chịu được đến đâu.

> **BATNA quyết định điểm rút lui**
> Bạn không nên đồng ý một thỏa thuận tệ hơn việc "không có thỏa thuận nào". Vì vậy, chính BATNA giúp bạn xác định "yêu cầu tối thiểu" — mức thấp nhất bạn chấp nhận trước khi rời bàn đàm phán.

2.3. Yêu cầu tối đa, tối thiểu và vùng thỏa thuận

Trước khi vào bàn, hãy tính rõ hai con số của mình:

- **Yêu cầu tối đa (mục tiêu):** mức tốt nhất bạn thực tế mong đạt — điểm khởi đầu để mở lời.
- **Yêu cầu tối thiểu (điểm rút lui):** mức thấp nhất bạn chấp nhận; dưới mức này thì thà dùng BATNA còn hơn.

Bên kia cũng có khoảng của họ. Phần chồng lấn giữa hai khoảng gọi là **vùng thỏa thuận (ZOPA)** — nơi hai bên có thể gặp nhau. **Kết quả sẽ nằm đâu đó trong vùng này.** Nếu không có phần chồng lấn, chưa thể có thỏa thuận, và BATNA sẽ được kích hoạt.

> **Sơ đồ vùng thỏa thuận (mô tả)**
> **Ít ————[Tối thiểu của mình]═══ VÙNG THỎA THUẬN ═══[Tối đa bên kia cho]———— Nhiều**
> *Mình mở lời ở "yêu cầu tối đa" (bên phải); bên kia mở lời thấp. Hai bên tiến lại gần và chốt ở đâu đó trong vùng thỏa thuận.*

3. Bốn nguyên tắc thương lượng có nguyên tắc

1. **Tách con người khỏi vấn đề.** Cứng rắn với vấn đề, mềm mỏng, tôn trọng với con người. Không biến bất đồng thành công kích cá nhân.
2. **Tập trung vào lợi ích, không phải lập trường.** Hỏi "vì sao" để tìm lợi ích thật của cả hai bên, thay vì mắc kẹt ở điều mỗi bên "đòi".
3. **Cùng tạo nhiều phương án đôi bên cùng có lợi.** Trước khi quyết, nghĩ ra nhiều lựa chọn; tìm cách "mở rộng chiếc bánh" chứ không chỉ chia phần.
4. **Dựa trên tiêu chí khách quan.** Dùng chuẩn công bằng bên ngoài (luật, mức chung của ngành, tiền lệ) làm căn cứ, thay vì ai lì hơn.

4. Tiến trình một buổi thương lượng

Bước	Việc cần làm
1. Mở đầu	Tạo không khí tôn trọng; nêu vấn đề chung; thống nhất sẽ cùng tìm giải pháp.
2. Khám phá	Lắng nghe và đặt câu hỏi để hiểu lợi ích thật của bên kia (kỹ năng Sơ cấp Buổi 2).
3. Đề xuất & mặc cả	Mở lời từ yêu cầu tối đa; trao đổi phương án; nhượng bộ có qua có lại, không cho không.
4. Chốt & ghi lại	Tóm tắt điều đã đồng ý bằng lời rõ ràng; ghi lại để tránh hiểu lầm về sau.

5. Ứng phó với chiến thuật cứng và giữ ôn hòa

Đôi khi bên kia dùng chiến thuật gây áp lực. Cách ứng phó tốt nhất là bình tĩnh, không bị cuốn theo:

Chiến thuật thường gặp	Cách ứng phó ôn hòa
Gây sức ép thời gian (“phải quyết ngay”)	Xin thời gian; quyết định vội thường bất lợi.
Ra “tối hậu thư”, dọa dẫm	Giữ bình tĩnh; quay lại lợi ích và tiêu chí khách quan.
Công kích cá nhân, làm bạn tức giận	Tách người khỏi vấn đề; không đáp trả bằng cảm xúc.
Từ chối thẳng, không nhượng bộ	Nhắc BATNA của mình; đề xuất phương án mới; giữ cửa đối thoại.

Bí quyết: giữ bình tĩnh là một lợi thế (kỹ năng Buổi 6). Người điềm tĩnh, chuẩn bị kỹ thường kiểm soát được bàn thương lượng.

Tổng kết: 3 điều cần nhớ

1. Thương lượng trước, giải quyết vấn đề là chính; leo thang chỉ là phương án cuối, phải hợp pháp và ôn hòa.
2. Sức mạnh đến từ chuẩn bị: biết lợi ích, biết BATNA, tính trước yêu cầu tối đa và tối thiểu.
3. Cứng với vấn đề, mềm với con người; dựa vào lợi ích và tiêu chí khách quan, không phải ai lì hơn.

PHẦN C · PHỤ LỤC

Phụ lục 1 · Bảng chuẩn bị thương lượng (mẫu)

Mục	Nội dung
Vấn đề cần thương lượng	
Lợi ích của mình (vì sao)	
Lợi ích (đoán) của bên kia	
BATNA của mình	(nếu không đạt thỏa thuận thì làm gì)
Yêu cầu tối đa (mục tiêu)	
Yêu cầu tối thiểu (điểm rút lui)	
Tiêu chí khách quan viện dẫn	(luật, mức chung của ngành, tiền lệ)
Các phương án đôi bên cùng lợi	

Lưu ý an toàn: *giữ bảng này ở nơi an toàn; dùng biệt danh, không ghi tên thật của người/doanh nghiệp.*

Phụ lục 2 · Sơ đồ vùng thỏa thuận (ZOPA)

Ít ◀——————————————————————————▶ Nhiều

[Bên kia mở lời thấp] ···· [TỐI THIỂU của mình]═══ ZOPA ═══[TỐI ĐA bên kia cho] ···· [Yêu cầu tối đa của mình]

- Nếu "tối đa bên kia cho" ≥ "tối thiểu của mình" → có vùng thỏa thuận → chốt được ở giữa.
- Nếu không chồng lấn → chưa thể thỏa thuận → cân nhắc BATNA.

Phụ lục 3 · Kịch bản đóng vai (thực hành)

Tình huống A — Bữa ăn ca

Bối cảnh: Đại diện công nhân thương lượng với bộ phận phụ trách để cải thiện bữa ăn ca. Một nhóm đóng vai công nhân (đã điền bảng chuẩn bị), một nhóm đóng vai bộ phận phụ trách. Luyện: nêu lợi ích, mở lời từ yêu cầu tối đa, tìm phương án.

Tình huống B — Tính đúng giờ tăng ca

Bối cảnh: Thương lượng để giờ tăng ca được tính và trả đúng. Luyện: dùng tiêu chí khách quan (quy định pháp luật) và giữ bình tĩnh khi bên kia trì hoãn.

Tình huống C — Bế tắc

Bối cảnh: Bên kia từ chối thẳng. Luyện: nhắc BATNA một cách ôn hòa, đề xuất phương án mới, và giữ cửa đối thoại mở thay vì leo thang vội.

Phụ lục 4 · Bảng thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích ngắn gọn
Thương lượng có nguyên tắc	Cách thương lượng dựa trên lợi ích và tiêu chí công bằng, không phải ý chí ì lợm.
Lợi ích vs lập trường	Lập trường là điều "đòi"; lợi ích là lý do thật đằng sau.
BATNA	Phương án thay thế tốt nhất nếu không đạt thỏa thuận — nguồn sức mạnh thật.

Thuật ngữ	Giải thích ngắn gọn
Yêu cầu tối đa / tối thiểu	Mục tiêu mong đạt / mức thấp nhất chấp nhận (điểm rút lui).
Vùng thỏa thuận (ZOPA)	Khoảng chồng lấn giữa hai bên, nơi có thể đạt thỏa thuận.

Tài liệu này phục vụ mục đích giáo dục kỹ năng thương lượng ôn hòa vì quyền lợi chính đáng của người lao động. Mọi bước leo thang, nếu có, phải tuân thủ pháp luật và được cân nhắc kỹ về an toàn.